En Zaragoza, a {{FECHA_CONTRATO}}.

REUNIDOS

De una parte, IDIRECTO MAYORISTA S.L., con NIF B99361495, domicilio social en Poeta Rosalia de Castro, 9, 50018, ZARAGOZA, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3941, folio 219, Hoja Z-54120 Inscripción 1ª, representada por Sergio Val Gimeno, con DNI 29.188.702N en adelante, IDIRECTO.

Y de otra, {{CLIENTE_RAZON_SOCIAL}}, con NIF {{CLIENTE_NIF}}, domicilio en {{CLIENTE_DOMICILIO}}, representada por {{CLIENTE_REPRESENTANTE}}, en adelante, el CLIENTE.

Ambas partes, reconociéndose capacidad suficiente, acuerdan este contrato (el Contrato).

1. Objeto y naturaleza del servicio

1.1. IDIRECTO concede al CLIENTE, durante la vigencia del Contrato, un derecho de acceso limitado, no exclusivo, no transmisible y revocable conforme a estas condiciones, a una plataforma web gratuita (la Plataforma) para gestionar su actividad comercial frente a sus propios compradores. Según las funciones habilitadas, la Plataforma podrá permitir al CLIENTE recibir, registrar o gestionar pedidos que sus compradores le hagan directamente, aunque esos pedidos no se realicen a IDIRECTO; consultar catálogo, precios y disponibilidad; y, si el CLIENTE lo solicita y acepta expresamente conforme a la cláusula 5.4, utilizar el Servicio de Precios. La Plataforma podrá permitir además preparar y remitir a IDIRECTO solicitudes de suministro basadas en pedidos recibidos por el CLIENTE o en otras necesidades de este. La recepción o registro en la Plataforma de un pedido de un comprador del CLIENTE no implica que dicho pedido se haya realizado a IDIRECTO ni que IDIRECTO lo haya recibido o aceptado. Solo la remisión efectiva de una solicitud a IDIRECTO y su aceptación expresa conforme a la cláusula 3 podrá dar lugar a un pedido entre IDIRECTO y el CLIENTE. Cuando esté habilitado, el CLIENTE podrá consultar el estado e historial de las solicitudes remitidas a IDIRECTO.

1.2. La Plataforma se facilita al CLIENTE en su condición de empresario o profesional para apoyar su actividad comercial. El CLIENTE utilizará la Plataforma para vender o gestionar productos frente a sus propios compradores, incluidos, cuando corresponda, consumidores finales. Salvo pacto expreso distinto, IDIRECTO no es vendedor ni representante del CLIENTE frente a esos compradores, no celebra contratos de reventa por cuenta del CLIENTE y no determina sus precios, ofertas, condiciones de venta, entrega al consumidor ni atención posventa.

1.3. La Plataforma es una herramienta tecnológica y de transmisión de solicitudes. La información visible puede estar sujeta a actualización, errores de sincronización o incidencias. La consulta, disponibilidad indicada, cesta, botón de envío, mensaje de recepción o estado “pendiente” no constituyen por sí solos aceptación de un pedido por IDIRECTO.

2. Alta, usuarios y seguridad de la cuenta

2.1. El CLIENTE facilitará datos de alta exactos, completos y actualizados, y designará a personas autorizadas. El alta y la aceptación de este Contrato podrán realizarse íntegramente por medios electrónicos, sin reunión presencial ni firma manuscrita, mediante un mecanismo que permita identificar al CLIENTE y a la persona que actúa en su nombre, recabar una acción afirmativa expresa y conservar evidencia de la aceptación. La persona que acepte declara estar autorizada para vincular al CLIENTE; IDIRECTO podrá solicitar documentación razonable para verificar su identidad y facultades. El CLIENTE responde por las operaciones realizadas desde sus cuentas y credenciales, salvo que pruebe que se debieron a una incidencia imputable a IDIRECTO o que haya comunicado sin demora un acceso no autorizado y este no derive de su incumplimiento.

2.1 bis. Antes de completar el alta, IDIRECTO pondrá a disposición del CLIENTE el texto íntegro del Contrato en un formato que permita consultarlo, guardarlo y reproducirlo, e identificará su versión y fecha de vigencia. La aceptación se recabará mediante una casilla no premarcada o mecanismo equivalente que exija una acción inequívoca, separada de la aceptación de cualquier permiso opcional. El CLIENTE no

podrá finalizar el alta ni usar la cuenta hasta aceptar el Contrato. IDIRECTO enviará o pondrá a disposición del CLIENTE una confirmación electrónica de la contratación y una copia o enlace estable al texto aceptado.

2.1 ter. IDIRECTO conservará evidencia razonable de la aceptación vinculada a la cuenta, incluyendo, en la medida legalmente procedente y necesaria, identidad y datos declarados del CLIENTE y de quien acepta, fecha y hora, versión exacta del Contrato, acción realizada y registros técnicos del evento. Estos registros se conservarán con medidas adecuadas de integridad, acceso restringido y protección de datos, durante el tiempo necesario para acreditar la relación y atender responsabilidades legales. La evidencia electrónica no impedirá a ninguna parte impugnar la autenticidad o validez de la aceptación conforme a derecho.

2.2. El CLIENTE mantendrá confidenciales sus credenciales, aplicará controles razonables de acceso y notificará a IDIRECTO inmediatamente cualquier sospecha de uso no autorizado, pérdida de credenciales o vulneración de seguridad. No compartirá credenciales entre usuarios cuando la Plataforma permita cuentas individuales.

2.3. IDIRECTO podrá suspender temporalmente una cuenta si resulta razonablemente necesario para proteger la Plataforma, a los usuarios o los datos, investigar fraude o abuso, atender una obligación legal o prevenir un daño. Cuando sea posible, informará al CLIENTE y limitará la suspensión a lo necesario.

3. Flujo de pedido y aceptación expresa

3.1. El CLIENTE es responsable de revisar y confirmar la exactitud de cada pedido antes de remitirlo, incluidos productos, referencias, cantidades, precios mostrados, dirección de entrega, datos de facturación, impuestos aplicables, gastos, condiciones y cualquier instrucción especial.

3.2. El flujo de la Plataforma deberá distinguir claramente: (i) preparación del pedido; (ii) revisión por el CLIENTE; (iii) envío de la solicitud; y (iv) estado “pendiente de aceptación por IDIRECTO”. La Plataforma no deberá presentar la acción de envío como pedido aceptado o definitivamente confirmado por IDIRECTO. Se recomienda mostrar antes del envío un resumen completo y permitir corregir o volver atrás, y emitir un acuse que indique expresamente que solo confirma la recepción de la solicitud.

3.3. El envío del pedido por el CLIENTE no perfecciona la compraventa ni obliga a IDIRECTO a suministrar los productos. El pedido solo quedará aceptado cuando IDIRECTO envíe una confirmación expresa de aceptación por un canal autorizado (incluida la Plataforma) identificando el pedido y sus condiciones aceptadas. El silencio, el acuse automático, la asignación de número, la visualización de un estado o la mera recepción técnica no equivalen a aceptación.

3.4. Antes de aceptar, IDIRECTO podrá comprobar disponibilidad, precio, cantidades, datos, límites de crédito, condiciones comerciales, cumplimiento normativo y posibles errores manifiestos. Podrá aceptar total o parcialmente, pedir aclaraciones, proponer condiciones corregidas o rechazar la solicitud. Si propone cambios, el CLIENTE deberá aceptarlos expresamente antes de que exista pedido vinculante respecto de esos cambios.

3.4 bis. El CLIENTE reconoce que puede recibir de sus propios compradores pedidos, solicitudes o encargos dirigidos al CLIENTE, tanto dentro como fuera de la Plataforma, que no hayan sido realizados a IDIRECTO. Su registro o gestión en la Plataforma no los convierte en pedidos dirigidos a IDIRECTO, ni implica que IDIRECTO los haya recibido o aceptado. El CLIENTE será responsable de verificar el origen, autenticidad, contenido y autorización de dichos pedidos, así como de decidir si los atiende, antes de comprometerse frente a sus compradores o transmitir a IDIRECTO una solicitud de suministro. IDIRECTO no será responsable de pedidos, comunicaciones o compromisos entre el CLIENTE y sus compradores que no haya recibido y aceptado expresamente conforme a esta cláusula. La recepción por el CLIENTE de un pedido de un comprador no constituye pedido ni compromiso de suministro de IDIRECTO.

3.4 ter. Cuando un pedido del comprador del CLIENTE se gestione o transmita a través de la Plataforma, seguirá siendo una solicitud pendiente hasta que IDIRECTO confirme expresamente su aceptación al CLIENTE. El CLIENTE no deberá confirmar a su comprador la disponibilidad, precio de compra, fecha de

entrega o aceptación por IDIRECTO antes de contar con esa confirmación. El CLIENTE será responsable de decidir qué información comunica a su comprador y de cumplir sus obligaciones frente a este, sin perjuicio de las responsabilidades que legalmente correspondan a IDIRECTO.

3.5. Si un pedido se hubiera aceptado por error manifiesto, duplicidad, incidencia técnica o discrepancia material, las partes actuarán de buena fe para detener su preparación o entrega, reducir el perjuicio y corregirlo. Esta previsión no autoriza a IDIRECTO a desconocer unilateralmente una obligación ya perfeccionada fuera de los supuestos legalmente admisibles. Se documentarán las comunicaciones y la solución acordada.

3.6. El CLIENTE debe conservar la confirmación y contrastarla con su propio sistema. Para pedidos urgentes, de alto valor o especialmente sensibles, deberá obtener confirmación directa por el canal de atención indicado por IDIRECTO antes de comunicar al comprador final que el suministro está asegurado.

4. Información de catálogo, precios y disponibilidad

4.1. IDIRECTO procurará mantener la información razonablemente actualizada, pero no garantiza que esté siempre completa, libre de errores o sincronizada en tiempo real. Las imágenes, descripciones, unidades, precios y disponibilidades son informativos hasta la confirmación expresa del pedido, sin perjuicio de las condiciones comerciales vigentes y de los derechos que resulten imperativos.

4.2. El CLIENTE verificará los datos que traslade a sus propios compradores, incluidos los asociados a pedidos que estos le hayan realizado directamente. Es responsabilidad del CLIENTE fijar y comunicar sus precios de reventa, impuestos y gastos, comprobar que sus ofertas cumplen la normativa aplicable y no presentar como confirmado un dato que la Plataforma indique como estimado, sujeto a disponibilidad o pendiente. Si el CLIENTE contrata expresamente el Servicio de Precios de la cláusula 5.4, IDIRECTO podrá cargar o gestionar los precios acordados para el uso y alcance autorizados por el CLIENTE. Ello no convierte a IDIRECTO en vendedor frente a los compradores del CLIENTE ni, por sí solo, en quien fija el precio de reventa: el CLIENTE conserva la decisión de ofrecer y aplicar esos precios a sus compradores, salvo el alcance concreto de una autorización expresa documentada conforme a la cláusula 5.5.

4.3. Si IDIRECTO detecta un error material antes de aceptar el pedido, podrá rechazarlo o proponer la corrección correspondiente. Si lo detecta después de la aceptación, notificará al CLIENTE y buscará una solución conforme al contrato de suministro y a la legislación aplicable; este Contrato no altera por sí solo las condiciones de compraventa acordadas para pedidos aceptados.

5. Gratuidad y funcionalidades futuras de pago

5.1. El acceso a las funciones descritas en la cláusula 1.1 será gratuito mientras IDIRECTO lo ofrezca como tal. No se generará cargo por el mero uso de dichas funciones gratuitas.

5.2. IDIRECTO podrá desarrollar, añadir, modificar o retirar funcionalidades y podrá ofrecer servicios opcionales de pago. No se establece ahora qué funcionalidades serán de pago ni su precio. Antes de activar o cobrar cualquier funcionalidad de pago, IDIRECTO deberá informar al CLIENTE de forma clara y separada sobre su alcance, precio, duración, condiciones de renovación o cancelación, y demás condiciones relevantes, y obtener su aceptación expresa. La falta de respuesta, la continuidad en el uso de las funciones gratuitas o una modificación unilateral de este Contrato no equivaldrán a aceptar un cargo.

5.3. Si el CLIENTE no acepta una funcionalidad de pago, podrá seguir usando las funciones gratuitas que continúen disponibles, sujeto a este Contrato, salvo que una función gratuita concreta deje de ofrecerse conforme a la cláusula 10 y a las limitaciones legales aplicables.

5.4. Servicio opcional de carga o gestión de precios por IDIRECTO. IDIRECTO podrá ofrecer al CLIENTE, como servicio opcional y eventualmente de pago, introducir, cargar, actualizar o gestionar en la Plataforma determinados precios por cuenta del CLIENTE (el Servicio de Precios). El Servicio de Precios solo se prestará si el CLIENTE lo solicita y acepta expresamente, por separado y antes de su activación, en una orden, anexo o pantalla de contratación que detalle su alcance, productos incluidos, fuente de los datos, procedimiento de aprobación, frecuencia de actualización, precio y demás condiciones aplicables. No se

entenderá contratado por el mero alta en la Plataforma, el uso de las funciones gratuitas, la recepción de una oferta ni el silencio del CLIENTE.

5.5. Antes de publicar o activar precios introducidos por IDIRECTO, las partes deberán acordar un procedimiento de revisión y aprobación que identifique quién facilita los datos, quién los valida y cómo se corrigen. Salvo pacto expreso distinto, los precios preparados por IDIRECTO se mostrarán como borrador o pendientes de validación y no se publicarán ni comunicarán a compradores del CLIENTE hasta que este los apruebe expresamente. El CLIENTE deberá revisar y aprobar los precios, moneda, impuestos, unidades, descuentos, vigencia y demás condiciones antes de utilizarlos o trasladarlos a sus compradores. Si el CLIENTE autoriza expresamente la publicación automática o la aplicación de reglas previamente aprobadas, esa autorización deberá quedar documentada con su alcance y límites.

5.6. El CLIENTE conserva la decisión sobre los precios a los que vende a sus propios compradores y es responsable de su comunicación y cumplimiento normativo. IDIRECTO no garantiza la exactitud de precios cargados a partir de información incompleta, desactualizada o proporcionada por el CLIENTE, ni de cambios que este no haya comunicado correctamente. IDIRECTO corregirá con diligencia razonable los errores que se le notifiquen y que sean imputables a la carga o gestión efectuada por IDIRECTO, conforme al alcance del Servicio de Precios y sin perjuicio de las responsabilidades legales aplicables. Ninguna limitación de responsabilidad de este Contrato excluye responsabilidades que no puedan limitarse legalmente.

6. Obligaciones del CLIENTE y relación con compradores finales

6.1. El CLIENTE se obliga a: (a) usar la Plataforma lícitamente y conforme a su finalidad; (b) verificar pedidos y datos antes de remitirlos; (c) proteger credenciales y equipos; (d) mantener sus propios sistemas, copias y procedimientos alternativos; (e) no introducir código malicioso ni intentar acceder a cuentas, sistemas o datos ajenos; (f) no realizar ingeniería inversa, extracción automatizada o pruebas de seguridad sin autorización; (g) comunicar incidencias con información suficiente; y (h) cumplir las condiciones de suministro acordadas con IDIRECTO.

6.2. El CLIENTE es responsable de su relación con sus compradores: información precontractual, precios de reventa, impuestos, publicidad, contratación, medios de pago, facturación, entrega al consumidor, devoluciones, garantías, desistimiento cuando corresponda, reclamaciones y atención posventa. También deberá informarles con veracidad y no prometer disponibilidad, fechas, precios o prestaciones que no estén confirmados.

6.3. El CLIENTE no atribuirá a IDIRECTO compromisos frente al comprador final que IDIRECTO no haya autorizado expresamente. Nada en esta cláusula excluye responsabilidades que la ley imponga directamente a IDIRECTO.

7. Disponibilidad, errores, mantenimiento e incidencias

7.1. IDIRECTO realizará esfuerzos razonables para mantener la Plataforma operativa y corregir incidencias, pero no garantiza disponibilidad ininterrumpida, ausencia de errores, compatibilidad con todos los dispositivos o navegadores, ni que el servicio esté libre de interrupciones, retrasos o vulnerabilidades.

7.2. Podrán producirse interrupciones por mantenimiento, actualizaciones, fallos de conectividad, proveedores tecnológicos, ciberincidentes, fuerza mayor, órdenes de autoridad u otras causas fuera del control razonable de IDIRECTO. Cuando sea razonablemente posible, IDIRECTO avisará con antelación de mantenimientos planificados y facilitará un canal alternativo para consultas o pedidos, si está disponible.

7.3. El CLIENTE deberá detener el envío de pedidos y verificar su estado por un canal alternativo si observa duplicidades, datos incoherentes, errores de precio, mensajes contradictorios o una interrupción durante el envío. No reenviará automáticamente una solicitud sin comprobar si la anterior fue recibida.

7.4. El CLIENTE comunicará las incidencias a {{SOPORTE_EMAIL}} indicando cuenta, pedido, fecha y hora, descripción y evidencias disponibles. IDIRECTO registrará y atenderá la incidencia con diligencia

razonable, sin garantizar un plazo de resolución salvo que se pacte un nivel de servicio específico.

8. Propiedad intelectual y licencia

8.1. La Plataforma, su software, diseño, marcas, documentación y contenidos titularidad de IDIRECTO o de sus licenciantes están protegidos por derechos de propiedad intelectual e industrial. El acceso no transmite titularidad al CLIENTE.

8.2. Durante la vigencia del Contrato, IDIRECTO concede al CLIENTE una licencia limitada, no exclusiva, no sublicenciable y revocable para utilizar la Plataforma en su actividad profesional y conforme a su finalidad. El CLIENTE no podrá copiar, modificar, distribuir, vender, descompilar o explotar la Plataforma, salvo autorización escrita o derecho imperativo.

8.3. El CLIENTE conserva los derechos sobre sus datos y materiales. Concede a IDIRECTO únicamente los permisos necesarios para alojarlos, mostrarlos, transmitirlos y tratarlos para prestar, mantener, proteger y mejorar el servicio, cumplir obligaciones legales y atender pedidos, según la normativa aplicable y, en su caso, el acuerdo de tratamiento de datos.

9. Protección de datos y seguridad

9.1. Cada parte cumplirá la normativa de protección de datos aplicable. La información de esta cláusula no sustituye la política de privacidad de la Plataforma ni el acuerdo de encargo de tratamiento que pudiera ser necesario.

9.2. Antes de poner la Plataforma en producción, las partes determinarán documentalmente, para cada operación, quién actúa como responsable y quién como encargado del tratamiento. Si IDIRECTO trata datos personales por cuenta del CLIENTE, las partes firmarán un acuerdo conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, que detalle objeto, duración, finalidad, tipos de datos, categorías de interesados, instrucciones, confidencialidad, seguridad, subencargados, asistencia, incidentes, devolución o supresión y auditorías. Si cada parte decide fines y medios propios, actuará como responsable independiente respecto de ese tratamiento.

9.3. El CLIENTE solo cargará o comunicará datos personales necesarios y obtenidos lícitamente, facilitará la información debida a los interesados y atenderá las solicitudes que le correspondan. IDIRECTO aplicará medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo y notificará al CLIENTE, sin dilación indebida, las violaciones de seguridad que deba comunicarle conforme al acuerdo de tratamiento.

9.4. El CLIENTE no incluirá categorías especiales de datos ni datos de pago completos en campos libres, salvo que exista necesidad, base jurídica y canal específicamente habilitado y protegido. Los datos personales no se utilizarán para fines incompatibles con los informados.

10. Cambios, suspensión y terminación

10.1. IDIRECTO podrá actualizar la Plataforma por razones técnicas, de seguridad, legales o de mejora. Si un cambio afecta materialmente al servicio, procurará informar al CLIENTE con antelación razonable y explicar sus efectos. No se impondrán cargos por funcionalidades de pago sin la aceptación prevista en la cláusula 5.

10.2. Cualquiera de las partes podrá terminar el Contrato con {{PLAZO_PREAVISO_DIAS}} días de preaviso escrito. IDIRECTO podrá suspender o terminar con efecto inmediato si existe uso ilícito, riesgo grave de seguridad, incumplimiento esencial no subsanado tras requerimiento razonable o exigencia legal. Cuando la naturaleza del caso lo permita, comunicará el motivo y permitirá subsanar.

10.3. Al terminar, se desactivará el acceso del CLIENTE. IDIRECTO permitirá obtener o exportar los datos del CLIENTE durante {{PLAZO_EXPORTACION_DIAS}} días, salvo imposibilidad técnica, obligación legal o riesgo de seguridad; después los suprimirá o conservará bloqueados cuando proceda legalmente, conforme a la política de privacidad y al acuerdo de tratamiento.

10.4. La terminación del acceso a la Plataforma no cancela automáticamente pedidos ya aceptados ni modifica sus condiciones de suministro, que seguirán rigiéndose por los acuerdos aplicables.

11. Responsabilidad y límites

11.1. Cada parte responderá de los daños directos que cause a la otra por incumplimiento contractual o por acto u omisión imputable, conforme a la legislación aplicable. La gratuidad de la Plataforma no implica ausencia de obligaciones legales ni una renuncia general a reclamar.

11.2. En la máxima medida permitida por la ley, IDIRECTO no responderá de pérdidas indirectas o consecuenciales, lucro cesante, pérdida de oportunidad, pérdida de ventas, reputación o datos, ni de daños derivados de: (a) información incorrecta introducida por el CLIENTE; (b) decisiones del CLIENTE basadas exclusivamente en datos no confirmados; (c) fallos de conexión, equipos o sistemas ajenos a IDIRECTO; (d) uso indebido, credenciales comprometidas por falta de diligencia del CLIENTE o incumplimiento de este Contrato; o (e) actos de terceros fuera del control razonable de IDIRECTO. Esta exclusión no se aplicará cuando la ley lo prohíba ni a daños que no puedan excluirse o limitarse válidamente.

11.3. En la medida permitida por la ley, la responsabilidad total agregada de IDIRECTO derivada exclusivamente del acceso y uso de la Plataforma gratuita durante los doce meses anteriores al hecho generador no excederá de {{LIMITE_RESPONSABILIDAD}}. Si no existe importe pagado por el servicio, las partes deberán valorar un límite razonable y jurídicamente defendible; la gratuidad por sí sola no convierte el límite en cero. Este límite no se aplicará a dolo, culpa grave cuando la limitación resulte inválida, daños personales, obligaciones de protección de datos en la medida no limitable, obligaciones de suministro de pedidos aceptados ni cualquier responsabilidad que legalmente no pueda limitarse.

11.4. El CLIENTE mantendrá indemne a IDIRECTO únicamente frente a reclamaciones de terceros en la medida en que deriven directamente del incumplimiento culpable del CLIENTE, del contenido que haya aportado o de sus actos de reventa, con exclusión de la parte causada por actos u omisiones imputables a IDIRECTO. IDIRECTO notificará la reclamación y permitirá al CLIENTE participar en su defensa; no se acordará una transacción que imponga obligaciones al CLIENTE sin su consentimiento razonable.

11.5. No existe una exoneración absoluta. Ninguna disposición limita derechos irrenunciables ni impide reclamar conforme a derecho. La validez y alcance de estas limitaciones dependerá de las circunstancias y de la normativa aplicable.

12. Confidencialidad

Cada parte protegerá la información no pública de la otra a la que acceda por razón del Contrato, la utilizará solo para su ejecución y no la revelará salvo autorización, necesidad operativa bajo deberes de confidencialidad u obligación legal. Esta obligación subsistirá durante {{PLAZO_CONFIDENCIALIDAD_ANIOS}} años después de la terminación, sin perjuicio de secretos empresariales o información protegida que legalmente deba mantenerse confidencial por más tiempo.

13. Comunicaciones y prueba electrónica

13.1. Las comunicaciones contractuales se dirigirán a los contactos designados por cada parte: IDIRECTO, {{IDIRECTO_CONTACTO}}; CLIENTE, {{CLIENTE_CONTACTO}}. Cada parte mantendrá actualizados sus datos.

13.2. Los registros técnicos y mensajes electrónicos podrán utilizarse como prueba de las operaciones, de la aceptación electrónica del Contrato y de las comunicaciones, sin perjuicio de su valoración conforme a las reglas legales. El acuse automático de recepción de una solicitud acredita su recepción técnica, no su aceptación comercial. La aceptación electrónica del Contrato se refiere exclusivamente a estas condiciones de acceso a la Plataforma y no sustituye la aceptación expresa de cada pedido conforme a la cláusula 3.

14. Cesión y subcontratación

El CLIENTE no podrá ceder este Contrato ni su cuenta sin autorización escrita de IDIRECTO. IDIRECTO podrá utilizar proveedores tecnológicos para operar la Plataforma, manteniendo frente al CLIENTE las obligaciones que le correspondan y cumpliendo, cuando proceda, las reglas de subencargados del

tratamiento de datos.

15. Modificaciones

Las modificaciones del Contrato se comunicarán al CLIENTE con antelación razonable y serán aplicables desde la fecha indicada, siempre que no contradigan la ley ni alteren retroactivamente pedidos aceptados. Cuando una modificación requiera consentimiento por su naturaleza o por ley, solo se aplicará tras obtenerlo. Si el CLIENTE no acepta una modificación material, podrá terminar el Contrato antes de su entrada en vigor, sin perjuicio de obligaciones ya devengadas.

16. Ley aplicable y resolución de controversias

Este Contrato se regirá por la legislación española. Las partes intentarán resolver de buena fe cualquier controversia mediante negociación entre sus representantes durante un plazo de {{PLAZO_NEGOCIACION_DIAS}} días desde la notificación escrita. Si no se alcanza un acuerdo, serán competentes los juzgados y tribunales que correspondan conforme a las normas imperativas de jurisdicción y competencia. No se establece una sumisión que prive a consumidores u otras partes protegidas de los fueros que legalmente les correspondan; el CLIENTE declara contratar como empresario o profesional.

17. Integridad y separabilidad

Este Contrato, junto con sus anexos y las condiciones de suministro aplicables a cada pedido aceptado, constituye el acuerdo entre las partes sobre el acceso a la Plataforma. Si alguna disposición fuese inválida, se tendrá por no puesta en la medida necesaria y las restantes conservarán su eficacia. La disposición inválida se sustituirá, cuando sea posible, por otra válida que se aproxime a su finalidad económica y jurídica.

Formalización electrónica

Este Contrato se formaliza a distancia mediante la aceptación electrónica descrita en la cláusula 2.1 bis. No es necesaria una reunión presencial ni una firma manuscrita para que pueda quedar perfeccionado, sin perjuicio de que la validez concreta dependa de que se cumplan los requisitos legales, de que quien acepta tenga facultades suficientes y de que pueda acreditarse el consentimiento. La fecha de formalización será la registrada en el evento de aceptación electrónica.

Casilla obligatoria del alta:

( ) En nombre de {{CLIENTE_RAZON_SOCIAL}}, declaro que tengo facultades suficientes para aceptar y he leído y acepto el Contrato de acceso y uso de la Plataforma web de IDIRECTO MAYORISTA S.L., versión {{CONTRATO_VERSION}}. He podido consultarlo y guardar una copia antes de completar el alta.

La casilla deberá mostrarse sin marcar, junto a un enlace directo al texto completo, y la cuenta no se activará hasta que la persona usuaria la marque y pulse un botón inequívoco, por ejemplo, «Crear cuenta y aceptar el contrato».

No se recomienda usar una casilla conjunta con publicidad, cookies no necesarias u otros consentimientos opcionales.